



COMUNE DI PENNA SANT'ANDREA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 26 DEL 28/03/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE IN MODALITA' TELEMATICA

L'anno duemilaventidue, addì ventotto, del mese di Marzo alle ore 14:45, in Penna Sant'Andrea nelle forme previste dal decreto sindacale prot.n. 1730 del 04/05/2020 avente ad oggetto "Misure di semplificazione in materia di organi collegiali ex art. 73 del decreto legge n. 18 del 17.03.2020 ", si è riunita in modalità telematica da remoto la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	SERRANI SEVERINO	SI
VICESINDACO	SAPUTELLI ROBERTO	SI
ASSESSORE	TULLII ILENIA	SI

Presenti n° 3 Assenti n° 0

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa GREGORI PAOLA, il quale provvede alla redazione del presente verbale in presenza presso la sede comunale.

Presiede il Sindaco SERRANI SEVERINO in presenza presso la sede comunale.

L'assessore Saputelli in presenza presso la sede comunale.

L'assessore Tullii con collegamento da remoto a mezzo videochiamata e dispositivo informatico.

Accertato che il collegamento telematico assicura a tutti i soggetti presenti una qualità sufficiente a garantire l'identificazione dei partecipanti alla seduta e la comprensione degli interventi, constatato il numero legale, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 73, comma 1, del D.L. n. 18/2020 dispone che "al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i Consigli dei Comuni, delle Province e delle città metropolitane e le Giunte comunali che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio, ove previsto, o dal Sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun Ente";

- con provvedimento prot. N. 1730 del 04/05/2020, il Sindaco di questo Comune ha provveduto a disciplinare le modalità di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in via telematica;

- con D.L. 24 dicembre 2021 n. 221 lo stato di emergenza è stato prorogato al 31.03.2022 ;

Tenuto conto che l'occasione offerta dalla citata disposizione pone le condizioni per utilizzare lo strumento della videoconferenza anche in un periodo non emergenziale, nel rispetto dei medesimi principi contenuti nell'articolo 73 sopra citato;

Ritenuto quindi che la disciplina divenga applicabile per tutte le sedute della G. C. che si svolgono da remoto, mediante videoconferenza, su decisione del Sindaco;

Considerato che l'adozione di un regolamento per le sedute in videoconferenza della Giunta Comunale soddisfa le esigenze di semplificazione della partecipazione dei Consiglieri al loro ruolo pubblico;

Riscontrato che lo schema sottoposto rispetta i principi di legge e dà adeguata garanzia del rispetto delle condizioni che regolano lo svolgimento delle sedute quali riscontro del numero legale, accertamento dell'esito della votazione, verbalizzazione, ecc.;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento allegato, composto da n.5 articoli, per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale che si tengono mediamente in videoconferenza da remoto.

2. Con successiva ed unanime votazione, stante l'urgenza di provvedere

DELIBERA

Dichiarare l'atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 120 del 28/03/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile del Servizio Dott.ssa GREGORI PAOLA in data 28/03/2022

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco
SERRANI SEVERINO

Il Segretario Comunale
Dott.ssa GREGORI PAOLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Online del Comune per gg.15 consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000.

La stessa viene trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.
Penna Sant'Andrea, lì _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa GREGORI PAOLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Penna Sant'Andrea, lì _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa GREGORI PAOLA